

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת שלום דנינו

פ/25/4590

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – ניפוק תכשיר מרשם שניתן במרשם אלקטרוני או ידני בתנאי הסדר בכל בתי המרקחת), התשפ"ד–2024

1. תיקון סעיף 21ד בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 21ד –
- (1) בסעיף קטן (א), המילים "ובכלל זה לבית מרקחת שאינו נותן שירותים לקופת החולים לפי סעיף 23 (בסעיף זה – הסדר)" – יימחקו ;
- (2) בסעיף קטן (ו), פסקה (2) – תימחק ;
- (3) סעיף קטן (ז) – בטל.
2. הוספת סעיף 21ה אחרי סעיף 21ד לחוק העיקרי יבוא :
- "ניפוק תכשיר 21ה. (א) קופת חולים תתקשר עם כל בתי המרקחת מרשם שניתן המנפקים תכשירי מרשם, בהסכם אחיד בתנאים במרשם אלקטרוני זהים לתנאי ההסדר שיש לקופה עם בתי מרקחת או ידני בתנאי הסדר שנותנים לה שירותים לפי סעיף 23, לשם ניפוק בכל בתי המרקחת תכשירים כאמור.
- (ב) הוראות סעיף קטן (א) יגברו על כל הוראה אחרת בחוק זה שעניינה מתן שירותים למבוטחי קופת חולים על ידי בתי מרקחת שהם נותני שירותים של הקופה.
- (ג) בתי המרקחת יתקשרו בהסכם כאמור בסעיף קטן (א) עם קופות החולים, למעט אם הם אינם מנפקים תכשירי מרשם."
3. תיקון פקודת הרוקחים בפקודת הרוקחים [נוסח חדש], התשמ"א–1981² –

¹ ס"ח התשנ"ד, עמ' 156.

(1) בסעיף 19, סעיף קטן (ב) – בטל;

(2) סעיף 27א – בטל.

דברי הסבר

על מנת לאפשר לחברי קופות החולים לרכוש תרופות מרשם במחיר מסובסד בכל בית מרקחת על פי בחירתם, בתנאים זהים לאלו שבהן נמכרת התרופה בבית המרקחת של קופת חולים או בבית מרקחת שבהסדר עם הקופה, מוצע לקבוע כי הקופה תאפשר למבוטח לממש מרשם בכל בית מרקחת. קופות החולים נמצאות בהסדרים למתן שירותים עם מספר רב של בתי מרקחת. בפועל, קופות החולים בוחרות עם מי מבתי המרקחת להיקשר בהסדר, על פי שיקולים כלכליים שאינם שמים את טובת המבוטח בראש מעייניהם.

יתרה מכך, לאור מצוקת הרוקחים המתמשכת, חלק מקופות החולים, והכללית בראשן, לא מצליחות לפתוח את כל בתי המרקחת שלהן בכל שעות הפתיחה הרגילות ומצמצמות את שירותי הרוקחות לציבור, בעוד הן מסרבות לעבוד עם בתי מרקחת בהם עובדים רוקחים שיש בידם אפשרות לשרת את כלל הציבור. מדובר בניצול לא יעיל של משאב ציבורי הנמצא במחסור תוך פגיעה בציבור.

תיקון מס' 63 לחוק ביטוח בריאות ממלכתי התשנ"ד–1994, משנת 2018 שאפשר כיבוד מרשם אלקטרוני בכלל בתי המרקחת לא פגע כלכלית בקופות החולים, בניגוד לאזהרות של קופות החולים טרם אישור התיקון.

באותה המידה, יש להניח כי אישור תיקון זה לא יגרום לפגיעה כלכלית בקופות החולים ובתי המרקחת וייתכן כי אף יביא להתייעלות מערך ניפוק שירותי הרוקחות, לטובת הציבור כולו ולטובת הקופה הציבורית.

מאחר וכל ההתחשבנות בין קופות החולים לבתי המרקחת נעשית כיום במערכות מקוונות, התיקון המוצע לא אמור להוות נטל כלכלי או קושי כלשהו למערכות הקופות.

בכל הנוגע לקופת חולים כללית, הפועלת עם בתי המרקחת שבהסדר עמה בשיטת הקונסיגנציה, אין לקופה כל קושי לפעול אל מול כלל בתי המרקחת בשיטה הנהוגה על ידי קופות החולים מכבי, מאוחדת ולאומית, וככל והיא תידרש לזמן התארגנות של כמה חודשים, אין כל מניעה לאפשר זאת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ט באייר התשפ"ד (27.05.2024)

² דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 35, עמ' 694.